主題精選：平民住宅 📝 未讀
共收錄 2 篇文章。
1. 房屋稅減半徵收之適用：平民住宅、國民住宅、
社會住宅、臨時工廠、特定工廠？
發布日期: 2023-01-10
內文
首先，房屋稅減半徵收之相關規定情形如下：
房屋稅條例第 15 條第2項私有房屋有下列情形之一者，其房屋稅減半徵收：一、政府平價配
售之平民住宅。二、合法登記之工廠供直接生產使用之自有房屋。三、農會所有之自用倉庫
及檢驗場，經主管機關證明者。四、受重大災害，毀損面積佔整棟面積三成以上不及五成之
房屋。
農產品市場交易法第 17 條農產品批發市場之土地及房屋，減半徵收房屋稅、地價稅或田賦。
以下就相關名詞說明之：
• 一、平民住宅其中，何謂平價配售之平民住宅，根據釋字第267號及臺財稅字第37639號、台
財稅第31337號函示：
1. 配售住宅每戶建坪不得超過12坪。
2. 合乎政府訂定配住人身分標準配售予平民而非標售者。
3. 平價住宅之售價不大於興建成本，其貸款興建之利息部分，由政府負擔者。
4. 政府配售予違建拆除戶之整建住宅。
• 二、國民住宅國民住宅，係指由政府計劃，依下列方式，用以出售、出租、貸款自建或提供
貸款利息補貼，供收入較低家庭居住之住宅（國民住宅條例第2條(已廢止)）：
• 一、政府直接興建。二、貸款人民自建。三、獎勵投資興建。四、輔助人民自購。
政府配售予違建拆除戶、攤販、災害戶、退役軍人、國軍遺族等之國民住宅，不得減半課徵房
屋稅（台財稅第31337號函）。因此，國民住宅原則與一般房屋相同，而無減半徵收適用。

• 三、社會住宅
社會住宅指由政府興辦或獎勵民間興辦，專供出租之用之住宅及其必要附屬設施（住宅法第3
條）。社會住宅於興辦期間，直轄市、縣（市）政府應課徵之地價稅及房屋稅，得予適當減
免。減免之期限、範圍、基準及程序之自治條例，由直轄市、縣（市）主管機關定之，並報財
政部備查。租稅優惠，實施年限為五年，其年限屆期前半年，行政院得視情況延長之（住宅法
第22條）。因此，社會住宅房屋稅是否減半徵收則由地方政府決定。
• 四、合法登記之工廠供直接生產使用之自有房屋
• (一) 合法登記工廠根據工廠管理輔導法第10條，工廠設廠完成後，應依本法規定申請登記，
經主管機關核准登記後，始得從事物品製造、加工。因此，合法登記工廠，是指依工廠管理輔
導法完成工廠登記者。
• (二) 供直接生產使用係指從事生產必須之建物、倉庫冷凍廠及研究化驗室等房屋，並不包括
辦公室、守衛室、餐廳等房屋在內。（高雄市稅捐稽徵處，2016）
• (三) 自有房屋上述所稱「自有房屋」，應指符合下列規定者而言（財政部62/01/05台財稅第
30076號令）：
1. 工廠為公司或法人組織者，其房屋應為公司或法人本身所有。
2. 工廠為合夥組織者，其房屋應為合夥事業所有或依工廠設立登記規則（現行法為工廠管理
輔導法）登記工廠營業負責人本身所有。
3. 工廠如為獨資經營者，其房屋應為依工廠登記設立規則登記工廠營業負責人本身所有。
故以個人名義登記之建物，如係符合前述供該個人自己負責經營之獨資或合夥事業設立工廠登
記供直接生產使用者，房屋稅得適用減半徵收。如係出租供他人設立工廠登記，即使直接供生
產使用，仍無房屋稅減半徵收規定之適用。（高雄縣政府地方稅務局，2009）
• 五、補辦臨時工廠
中華民國97年3月14日前既有低污染之未登記工廠，其符合環境保護、消防、水利、水土保持
等法律規定者，於中華民國104年6月2日前，得向地方主管機關繳交登記回饋金，申請補辦臨
時工廠登記（工廠管理輔導法第34條）。按工輔法第34條規定，經補辦臨時登記之工廠於臨時
工廠登記失效前，雖免依區域計畫法、都市計畫法及建築法等規定處罰，惟仍有違反各該規定
使用之事實，且「未登記工廠補辦臨時工廠登記辦法」第15條亦規範該等工廠取得土地及建築
物合法使用證明文件前，事業主體及工廠登記事項變更等限制，故臨時登記工廠於臨時工廠登
記證明文件有效期間內，與合法登記之工廠有別，尚難謂其屬房屋稅條例第15條第2項第2款所
稱「合法登記之工廠」。（台財稅字第10200013360號）
• 六、特定工廠

依核定之工廠改善計畫完成改善者，得向直轄市、
縣（市）主管機關申請特定工廠登記，有效期限至
本法中華民國108年6月27日修正之條文施行之日起
20年止。依「特定工廠登記辦法」取得特定工廠登
記者，於有效期間內，雖得不受土地使用及建築法
規之相關處罰，並得准予接水、接電及使用，但仍
須取得土地及建物合法使用之證明文件，才可依相
關規定申請登記為合法工廠，如僅取得特定工廠登
記，係處於未登記工廠受政府納管輔導成為合法工
廠階段，與房屋稅條例所稱合法登記之工廠有別，
仍應依實際使用情形(工廠)按營業用稅率（3%）課
徵房屋稅。（臺中市政府地方稅務局，2022）（參台
財稅字第11104592360號函）
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 平民住宅之意涵
發布日期: 2022-06-09
內文
房屋稅條例第15條第2項第1款規定，政府平價配售之平民住宅房屋稅減半徵收，旨在對於低收
入人民（貧民）之住宅，給予租稅優惠，以減輕其負擔，此觀立法院審查報告之有關說明即可
瞭然。此所謂平民住宅，既以政府平價配售予低收入人民（貧民）者為限，自不包括雖由政府
出售而非平價配售之住宅在內。財政部為免適用此項減稅法律，發生疑義，乃依據上述立法原
意，參酌當時社會經濟狀況，於中華民國64年10月27日，以台財稅字第37639號函示：「平價
配售之平民住宅必須符合下列要件：一、配售住宅每戶建坪不得超過十二坪。二、合乎政府訂
定配住人身分標準配售予平民而非標售者。三、平價住宅之售價不大於興建成本，其貸款興建
之利息部分，由政府負擔者。」以說明此種平民住宅之涵義，作為認定事實之準則，既未逾越
上開法律規定，與憲法尚無牴觸。至此種平民住宅之認定標準，因社會經濟狀況之演變，自應
隨時為合理之調整。事實上財政部其後對於特定情形之住宅（如為配合拆除違章建築，而配售
與拆除戶之整建住宅等），亦已先後另訂認定標準，併予敍明（司法院釋字第267號解釋理由
書）。
附帶說明，平民住宅有別於國民住宅、合宜住宅及
社會住宅等。換言之，國民住宅、合宜住宅及社會
住宅之房屋稅不得減半徵收。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下